

법인전환을 고민하고 있다면?



개인기업의 법인전환 여부에 관한 결정은 당해 기업이 처한 기업환경과 경영자의 경영의지를 감안한 고도의 경영판단이 필요한 종합적인 의사결정입니다. 법인전환은 기업의 규모, 조직 및 사업의 성격, 장래 발전성 등 기업환경과 향후 승계 계획 등을 종합하여 결정하여야 합니다. 따라서 사전에 충분한 시간을 가지고 법인전환의 효과와 이에 대한 비용, 법인전환의 장·단점 등을 비교 한 뒤 법인전환 여부를 결정하는 준비·기획 단계가 필요합니다.

개인기업의 법인전환 방법 선택에는 종합적인 의사결정과정が必要です.

법인전환 방법은 크게 양도소득세, 취득세 등 각종 세금에 대해 조세지원을 받는 방법과 조세지원을 받지 않는 방법으로 구분할 수 있습니다. 실무적으로는 조세 지원을 받지 않는 일반사업양수도에 의한 법인전환 방법이 가장 널리 사용되고 있습니다.

조세지원을 받는 방법 (조특법 제 32조)

- ① 현물출자에 의한 법인전환
- ② (세금감면)사업양도양수에 의한 법인전환
- ③ 중소기업통합에 의한 법인전환

사업용 부동산을 가진 개인사업자가 법인으로 전환할 경우 조세지원을 받는 법인전환 방법을 선택하면 양도소득세, 취득세 등 각종 세금과 수수료 등의 비용에 대해 이월과세 또는 면제 및 감면 받을 수 있습니다. 그러나 이 경우 법인전환 절차가 까다롭고 시간이 많이 소요되며 법무 및 세무비용 등 수수료 부담이 크다는 단점이 있습니다.

조세지원을 받지 않는 방법

- ④ 일반사업양도양수에 의한 법인전환
 - 포괄사업양수도
 - 일반사업양수도
 - 개인기업 병행

사업용 부동산이 없거나 규모가 작은 경우 또는 사업용 부동산을 보유했다 하더라도 법인에 해당 자산을 넘기지 않을 경우에는 굳이 조세지원을 받을 필요가 없습니다. 이때는 절차도 간단하면서 큰 비용이 들지 않는 일반사업양도양수에 의한 법인전환을 선택할 수 있습니다.

법인전환 방법별 절차의 복잡성

현물출자 법인전환



세금면 사업양도양수 법인전환



일반 사업양도양수 법인전환

법인전환 방법별 조세지원의 효과

현물출자 법인전환



세금면 사업양도양수 법인전환



일반 사업양도양수 법인전환

법인전환 방법 선택 의사결정시 주요 점검사항

1 차입금 승계 여부 결정

사업용 부동산을 담보로 한 차입금은 부동산을 제외하고 차입금만 법인으로 이전하는 것이 사실상 불가능합니다. 사업자대출이 아닌 대표자 개인의 신용대출 역시 이전이 어려울 수 있습니다. 따라서 법인전환시 차입금 승계 여부를 결정하기 위해서는 해당 금융기관과의 사전 조율이 반드시 필요합니다.

2 부가가치세 검토

자산·부채 모두를 이전하는 포괄양수도 요건에 해당하지 않는다면 개인기업이 법인으로 넘기는 재고자산, 사업용 고정자산 등에 대해 부가가치세를 납부해야 합니다. 물론 납부한 부가가치세는 양수한 법인이 나중에 환급받을 수 있지만 당장에는 자금 부담이 될 수 있습니다

3 종합소득세 검토

개인기업에서 발생한 사업소득에 대해 다음연도 5월까지 종합소득세를 신고해야 합니다. 개인기업이 법인으로 넘기는 재고자산에 대해서는 시가로 평가하여 당해년도 매출로 일시에 인식하기 때문에 시가와 취득원가 차이가 클 경우 소득세 부담이 예상보다 커질 수 있습니다.

4 영업권평가 여부 결정

법인전환시 개인기업의 순자산가치를 산정해서 양수도 대가를 주고받게 되는데, 추가로 개인기업의 영업권을 평가하여 양도할 수 있습니다. 법인은 영업권에 대해 감가상각을 통한 비용처리가 가능하며 사업주 입장에서 영업권 양도가액에 대해서는 60%가 경비처리되는 기타소득으로 과세됩니다. (단, 사업용 부동산과 함께 이전시에는 양도소득세로 부과)

성실신고확인제도

1 성실신고확인대상 수입금액

업종	농업, 도소매업 등	제조업, 건설업 등	서비스업 등
수입금액	15억원 이상	7.5억원 이상	5억원 이상

2 성실신고확인대상인 개인사업자가 법인 전환 후 3년까지는 성실신고확인 제도 적용

부동산 임대 가족법인(상시근로자 수 5인 미만, 지배주주 50% 초과, 임대·이자·배당소득 합계가 매출액의 50% 이상)과, 성실신고확인대상 개인사업자가 법인전환 후 3년 이내 법인에 대해 성실신고확인 제도가 적용됩니다.

따라서 부동산임대 개인사업자의 경우 법인으로 전환하더라도 성실신고확인을 계속해서 받아야 하며, 법인전환을 하고자 하는 개인사업자는 반드시 성실신고확인 대상 수입금액 기준을 만족하기 전에 법인 전환에 대한 의사결정을 해야 할 것으로 보입니다.

법인전환은 단순히 어떤 방법으로 전환하느냐의 문제로 끝나지 않습니다. 더 중요한 것은 법인설립 단계에서부터 기업의 성장과 미래의 기업승계 계획까지 고려한 임원 및 주주 구성, 배당정책 수립, 정관 및 각종 사내 규정 제정 등이 함께 수반되어야 법인 전환의 효과를 극대화 시킬 수 있다는 점을 명심해야 할 것입니다.